

통보(모범 사례)

제 목 부가가치세 환급 재추진으로 ★★★ 재정 확충에 기여

모범부서(기관) ★★★ 目目본부

조치부서(기관) 窓窓처

모범내용

1. 업무 개요

★★★는 수출제품 생산을 위해 ▲▲▲▲▲▲에서 구입하거나 제공받은 재화 또는 용역에 대한 부가가치세를 환급받고자 송장 등의 증빙자료와 환급 신청서류를 세무위원회(State Tax Committee)에 제출하여 부가가치세를 환급받고 있다.

2. 부가가치세 환급 재추진 필요성

▲▲▲▲▲▲ 부가가치세 관련 법령¹⁾에 따르면 부가가치세를 환급받기 위해서는 환급 신청기한 내에 서면 또는 전자 방식으로 환급 신청서를 제출하여야 하며 판매처에서 발급받은 송장을 반드시 첨부하도록 되어 있다.

따라서 ★★★는 20XX년도까지 ▲▲▲▲▲▲ ♡♡♡♡에서 ◇◇◇를 구매함에 따라 부가가치세 환급을 위해서는 ♡♡♡♡로부터 송장을 발급받아야 했다.

그러나 20XX년 이전에는 ▲▲▲▲▲▲에 전자 송장 발급 시스템이 구축되어 있지 않았기 때문에 송장 원본 수령까지 적어도 2주에서 2개월까지의 시일이 소요되었고,

1) ▲▲▲▲▲▲ 공화국 재무부, ▲▲▲▲▲▲ 공화국 국세위원회 결의안 No. 2775 「영세율 적용으로 인한 초과 납부 부가가치세의 환급 절차에 관한 규정」(2016. 4. 7.)

♣♣♣♣에서는 ★★★의 ◇◇ 구매 송장 발급 요청에도 특별한 사유 없이 발급을 지연하거나 미발급하는 경우가 있었다.

더욱이 법령에서 부가가치세 환급 신청기한을 ‘초과 납부세액이 발생한 과세기간 종료 후 12개월 이내’로 정하고 있어²⁾ ★★★는 ♣♣♣♣에 공문을 송부하거나 직접 방문하여 송장의 적기 발급을 요청하였으나 이러한 지속적인 노력에도 불구하고, 20XX년 이전에 구매한 ◇◇ 중 일부는 기한일까지 송장을 수령하지 못해 부가가치세를 환급받지 못하였다.

그러던 중 ★★★ 目目본부는 2020년 ▲▲▲▲▲▲ 부가가치세 관련 법령의 개정 사항을 모니터링하면서 부가가치세 환급 신청기한이 당초 12개월에서 5년으로 변경된³⁾ 점에 착안하여 과거에 환급이 불가능한 것으로 결정된 부가가치세를 다시 환급받을 필요가 있다고 판단하였다.

3. 부가가치세 환급을 위한 노력

이에 目目본부는 환급 대상 기한인 2016년 이후로 과거 ★★★가 납부한 부가가치세 중 미환급 처리된 내역을 따로 분류한 다음 보관 중인 서류철을 일일이 수작업으로 확인 하면서, 송장이 누락된 경우에는 ♣♣♣♣ 등 관련 기관에 재발급을 요청하는 등 환급 신청에 필요한 서류를 준비하였다.

한편 세무위원회는 부가가치세 환급 신청을 전산시스템을 통해서만 접수하도록 하였으나, 전산시스템에서는 2017년 이후로만 환급 대상 연도를 선택할 수 있어 2016년

2) ▲▲▲▲▲▲ 공화국 재무부, ▲▲▲▲▲▲ 공화국 국세위원회 결의안 No. 2775 「영세율 적용으로 인한 초과 납부 부가가치세의 환급 절차에 관한 규정」(2016. 4. 7.)에 따르면 초과 납부한 부가가치세를 납세자의 은행 계좌로 환급받기 위해서는 납부세액이 발생한 과세기간 종료 후 12개월 이내에 환급 신청서를 제출하도록 되어 있음.

3) ▲▲▲▲▲▲ 공화국 법률 No. ZRU-599 「▲▲▲▲▲▲ 공화국 세법의 개정 및 추가」(2019. 12. 30.) 및 ▲▲▲▲▲▲ 공화국 내각 결의안 No. 489 「외국법인 관련 세무행정 및 부가가치세 개선 방안」(2020. 8. 14.)에 따라 기존의 부가가치세 관련 사항이 개정되면서 환급 신청기한이 ‘납세자가 세금의 과다 청구 사실을 알게 된 날 또는 법원 판결이 법적 효력을 발생하는 날로부터 5년 이내’로 변경됨.

자료 등록이 불가능해지자 ㉔㉔본부는 2017년 이후 환급 신청자료의 경우 전산시스템을 통해 신청하였고, 2016년 건은 출력물 형태의 자료로 20XX.XX.XX 세무위원회에 직접 제출하였다.

그러나 세무위원회는 전산시스템 미지원을 사유로 2016년에 대한 환급 신청 접수를 반려하였고, ㉔㉔본부는 경제부 및 대외투자무역부 등 정부기관에 환급 신청 접수에 대한 협조를 요청하였으나 해당 정부기관은 소관 업무가 아니라는 이유로 협조를 거절하였다.

이에 ㉔㉔본부는 부가가치세 환급 문제의 추가적인 해결방안 모색을 위해 외부 세무 법인과 협의를 실시하여 소송을 추진하기로 하고, 20XX.XX.XX ㉔ ㉔ ㉔ 주 경제법원과 민사법원에 각각 ‘부가가치세 환급 당위성’과 ‘세무위원회의 처리 부적절’에 대한 소를 제기하여, 소송 결과 ★★ ★는 모든 재판에서 승소 판결을 받음으로써 2016년에 대한 부가가치세 환급이 가능해졌다.⁴⁾

이와 같이 ★★ ★는 2020년 부가가치세 관련 법 개정 이후 2년여 간의 적극적인 노력 끝에 [표]와 같이 2016년과 2017년에 환급받지 못했었던 세액 약 XXX백만 원을 환급 받을 수 있게 됨에 따라 ★★ ★ 재정 확충에 기여하였다.

조치할 사항

㉔㉔처장은

적극적인 부가가치세 환급 업무 추진으로 ★★ ★ 재정 확충에 기여한 ★★ ★ ㉔㉔본부를 포상하시기 바랍니다.

4) 세무위원회에서 판결 결과에 불복해 대법원에 이의신청하였으나 대법원에서 이를 기각하였고, 현재까지 환급이 진행되지 않아 강제집행위원회에 강제집행을 준비 중임.